

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5084830-67.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: MICHELA ANDRADE MAFRA (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MICHELA ANDRADE MAFRA (evento 91) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 87) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 73) conheceu e deu provimento ao recurso da UNIÃO, julgando improcedente o pedido autoral de concessão do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, bem como o pagamento dos atrasados.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 78), no qual alega *“que o Dr. Perito é categórico ao afirmar que as condições são as mesmas, desde a posse e sempre executou as mesmas atividades, mesmo antes do COVID-19 (Desde sua posse) e laborou diante a COVID-19 desde o início da pandemia. Que sempre houve pacientes em isolamento de contato ou colonizado por bactéria multirresistentes com base nos documentos e conhecimento do setor.”*.

Outrossim, indicou como paradigma, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, reiterando os argumentos apresentados no PRU, no evento 78.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 73) conheceu e deu provimento ao recurso da UNIÃO, na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRETENSÃO DE PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO GRAU MÁXIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - PERÍCIA INCONSISTENTE - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA”.

A ementa do acórdão paradigma nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO - PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO NÃO PRESCRITO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE ANTERIOR - CONDIÇÕES DE TRABALHO DA AUTORA ERAM AS MESMAS CONSTATADAS NA PERÍCIA JUDICIAL, PELO MENOS DESDE 04/2006 - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”.

Depreende-se do acórdão recorrido que a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que *“não se consegue extrair o elemento essencial a deferir o percentual de 20%, qual seja, o contato habitual e permanente com pacientes em setor de isolamento por doenças infectocontagiosas”*,

durante o período em que a parte autora trabalhou como servidora pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, com lotação no Hospital Federal de Bonsucesso, no Centro Ginecológico e Cirúrgico.

Por outro lado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, inferiu que a respectiva Demandante – servidora do HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES, lotada na ENFERMARIA DA CLÍNICA MÉDICA, esteve exposta a agentes nocivos (insalubres) à sua saúde, pelo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, a ensejar o recebimento do adicional pleiteado, em grau máximo.

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301 (especialmente pelo fato de que as respectivas demandantes exerciam funções diferentes, em setores diversos), deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato habitual e permanente com pacientes em setor de isolamento por doenças infectocontagiosas que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processamento do Agravo do evento 92, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.